

1504651-30.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054948/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23256807 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2054948 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504651-30.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504651-30.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054948/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23256807 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2054948 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos

EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 13h00, em ocasião de calamidade pública, na Rua Flor de Liz, nº600 - Brasilândia, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, drogas,

para comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 243 (duzentos e quarenta e três) invólucros contendo a substância tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, totalizando 1064,7 gramas (um mil e sessenta e quatro gramas e sete decigramas); 280 (duzentos e oitenta) porções de cocaína com peso líquido de 97,2 gramas (noventa e sete gramas e dois decigramas); 95 (noventa e cinco) invólucros contendo cocaína em pedra - crack, pesando 25,9 gramas (cinco e cinco gramas e nove decigramas) e 20 (vinte) comprimidos de ecstasy com peso líquido de 8,5 gramas (oito gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fl. 92) e apresentou defesa prévia e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia, citado o réu.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento - tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo "trazer consigo droga para fins de tráfico" - concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograrem apreender, durante regular diligência, considerável quantidade de entorpecente com o acusado.

O acusado, na fase policial e em juízo, disse que é inocente, sendo apenas usuário e que estava apenas comprando drogas no momento da abordagem e, na chegada dos policiais, resolveu correr junto com as outras pessoas que também fugiram. Diz que a mochila, as drogas e os valores não lhe pertencem, que dos três celulares apresentados, apenas o da Marca Samsung, de cor preta, é de sua propriedade. Disse não ter passagens criminais.

Sua versão não coincide com o quanto apurado, pois o policial militar LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, na fase policial e em juízo, disse que é da 3ª Cia do 18º BPM/M, da VTR M 18314, narrando que, durante patrulhamento de rotina pela Rua Flor de Liz, 600, conhecido local por venda de entorpecentes, avistaram três indivíduos em atitude suspeita, cada um com bolsas em mãos, os quais, ao avistarem a viatura, tentaram empreender fuga a pé, dois deles logrando êxito em escapar, porém um deles, que, enquanto fugia, dispensou uma mochila estilo bag, foi alcançado, abordado e identificado como EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA. A mochila que os policiais viram ser dispensada pelo abordado Edmilson foi recuperada, contendo em seu interior três estojos que, ao todo continham a seguinte quantidade de substâncias semelhantes a drogas: Ecstasy - 20 Unidade(s) ; Crack - 95 Unidade(s); Cocaína -280 Unidade(s) e Maconha - 243 Unidade(s), além da quantia de R\$ 437,00 (Quatrocentos e trinta e sete reais) e três telefones celulares, que não estavam dentro da mochila, que foram dispensados separadamente. Edmilson alegou ser usuário e que no momento estava apenas comprando drogas, mas pode afirmar que viu sim o acusado dispensando a mochila.

O policial militar CARLOS VINICIUS PACHECO RUFINO, em juízo, disse que apenas fazia a segurança da viatura e não pode afirmar com segurança se fora o acusado quem dispensara a mochila contendo drogas, confirmando todavia que tanto o acusado quanto a mochila contendo drogas foram encaminhados à delegacia.

É de se asseverar, no caso, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua

função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais.

Confira-se:

“Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Fosse realmente dúbia ou até mesmo frágil a prova, como alega a d. defesa e teriam as testemunhas policiais divergido em pontos relevantes, sendo então absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido.

Assim sendo, harmonizando-se esses relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial, não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 93/96), não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação quando de qualquer forma se evidencia destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente. Todavia, em relação à agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “j”, do CP, isto é, referente ao estado de calamidade pública, desconsidera-se-a, uma vez que não foi provado que o acusado se valeu desse estado para a prática do crime. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso nas penas nos artigos 33, “caput” da Lei nº 11.343, de 2006. Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo inicialmente a pena em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo. Sem agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas, nos termos da Súmula n 231, do STJ, em 3ª fase, dada a quantidade de droga apreendida na posse do acusado não ser inexpressiva para fins de tráfico (cerca de 700 porções), também não sendo em quantidade absurda, reduzo a pena de 1/6, reservando-se a fração máxima de 2/3, para fins de diminuição de pena, a situações em que o agente é surpreendido com diminuta quantidade de entorpecente, tal como se infere da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que diz expressamente dever o juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, obtendo-se assim a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e multa de 416 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

De fato, a primariedade, os bons antecedentes, bem como o preenchimento dos demais requisitos legais são elementos autorizadores da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, mas não determinam que essa redução deva se dar na fração máxima, havendo relativa discricionariedade do magistrado para escolher, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, o percentual da redução da reprimenda penal a ser aplicado ao caso concreto, sendo possível sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e, predominantemente, a quantidade ou o tipo de entorpecente apreendido (Habeas Corpus nº 166619/SP (2010/0052141-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 03.03.2011, unânime, DJe 01.08.2011).

Fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial semiaberto, ante o que acima se consignou em relação à quantidade de droga com o acusado apreendida, sem concessão de qualquer benefício, não podendo o acusado apelar desta em liberdade

por não haver nos autos qualquer comprovação de seus vínculos com o distrito da culpa, a tornar necessária sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Sem condenação nas custas, decreto desde já o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, deferido desde já a incineração das drogas. Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 28 de abril de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA